

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LYON



3734528

Dénomination : BERNACHON S.A.

n° de gestion : 1983B01173

n° d'identification : 328 024 377

n° de dépôt : A2009/026507

Date du dépôt : 18/12/2009

Pièce : procès-verbal d'assemblée générale mixte

BERNACHON S.A.

Société Anonyme

au capital de 152 500 euros

Siège social : 42, cours Franklin Roosevelt

69006 LYON

328 024 377 RCS LYON

COPIE

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS

DE L'ASSEMBLEE GENERALE A CARACTERE MIXTE DU 20 NOVEMBRE 2009

L'an DEUX MILLE NEUF,

Le 20 novembre, à 14 heures,

Les actionnaires de la société BERNACHON S.A., société anonyme au capital de 152 500 euros, divisé en 2 500 actions de 61 euros chacune, dont le siège est 42, cours Franklin Roosevelt, 69006 LYON,

Se sont réunis en Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire au siège social 42, cours Franklin Roosevelt 69006 LYON, sur convocation du Conseil d'Administration selon lettre recommandée adressée le 4 novembre 2009 à chaque actionnaire.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Jacques BERNACHON, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Madame Stéphanie LE ROUX et Madame Françoise BERNACHON, les deux actionnaires représentant tant par eux-mêmes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelées comme scrutateurs.

Madame Stéphanie LE ROUX est désigné comme secrétaire.

La société D.F.P.AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 4 novembre 2009, est représentée.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents possèdent plus du tiers des actions composant le capital social et jouissant du droit de vote sur toutes les questions à l'ordre du jour autre que celles relatives à l'approbation des conventions réglementées actions sur les 2 500 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée, réunissant le quorum requis par la loi, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer tant à titre ordinaire qu'à titre extraordinaire.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- les copies des lettres recommandées de convocation adressées aux actionnaires et les récépissés postaux,
- la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence et la liste des actionnaires,
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 30 juin 2009,
- le rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration,
- les rapports du Commissaire aux Comptes,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte du projet des résolutions soumises à l'Assemblée,
- tous les renseignements visés à l'article R 225-83 5^{ème} du Code de commerce en cas de nomination d'un administrateur.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

I – Ordre du jour de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

- Rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2009 et quitus aux administrateurs,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Nomination d'un administrateur en remplacement d'un administrateur démissionnaire.

II – Ordre du jour de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire

- Augmentation du capital social par émission d'actions nouvelles de numéraire réservée aux salariés de la société, en application des dispositions de l'article L 225-129-6 du Code de commerce ; pouvoirs à conférer au conseil d'administration.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé et le rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration.

Le Président donne lecture des rapports du Commissaire aux Comptes.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

I - RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'Administration et des rapports du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 30 juin 2009, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, elle approuve les dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 7 238 euros et qui ont donné lieu à une imposition de 2 412 euros.

En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 30 juin 2009 quitus de leur gestion à tous les administrateurs.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

1) L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration, et décide d'affecter le bénéfice de 201 259 euros de l'exercice de la manière suivante :

- de distribuer aux actionnaires à titre de dividendes, la totalité du résultat de l'exercice soit 201 259 euros

- de compléter ce dernier par un prélèvement sur le poste « Autres Réserves » d'une somme de 248 741 euros,

Soit au total la somme de 450 000 euros permettant de distribuer un dividende de 180 euros par action.

2) Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, la présente distribution de dividendes est éligible pour les personnes physiques domiciliées fiscalement en FRANCE à l'abattement de 40 % étant précisé qu'en cas d'option prise individuellement par un actionnaire pour le prélèvement forfaitaire libératoire visé à l'article 117 quater du Code Général des Impôts, l'abattement visé ci-avant ne lui sera pas applicable.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter du 20 novembre 2009.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Dividendes	Réfaction art. 158-3-2° du C.G.I.	
		Eligible	Non éligible
30.06.2008	200 000 €	200 000 €	0 €
30.06.2007	200 000 €	200 000 €	0 €
30.06.2006	170 000 €	170 000 €	0 €

- Dépenses non déductibles fiscalement.

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous demandons enfin d'approuver les dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 7 238 euros et qui ont donné lieu à une imposition de 2 412 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune des conventions qui y sont mentionnées.

L'Assemblée Générale prend acte que les conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs se sont poursuivies au cours du dernier exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix attachées aux actions jouissant du droit de vote pour chacune des approbations qui en font l'objet.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale nomme, à compter de ce jour, en qualité de nouvel administrateur, pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur, Monsieur Jean-Jacques BERNACHON, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires réunie dans l'année 2010 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2009, savoir :

- Mademoiselle Candice BERNACHON, né le 07 septembre 1970 à LYON (69004), de nationalité française, demeurant à LYON (69006) 3 Place d'Helvétie,

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Mademoiselle Candice BERNACHON, intervient à l'instant même et déclare accepter la fonction d'administrateur qui vient de lui être confiée et ne pas être dans une situation d'incompatibilité lui en interdisant l'exercice.

II – RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, statuant en application des dispositions des articles 225-129-6 du Code du commerce et L 443-5 du Code du travail [devenu L 3332-18 et suivants] :

- autorise le Conseil d'Administration, s'il le juge utile sur ses seules décisions, à augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, par l'émission d'actions à souscrire en numéraire réservée aux salariés de la société,
- supprime en faveur des salariés le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions qui pourront être émises en vertu de la présente autorisation,
- fixe à un an à compter de la présente Assemblée la durée de validité de cette autorisation,
- limite le montant nominal maximum de la ou des augmentations pouvant être réalisées par l'utilisation de la présente autorisation à la somme de 4 575 Euros de nominal,
- donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration, afin d'arrêter l'ensemble des modalités de la ou des émissions réservées à intervenir et notamment déterminer le prix d'émission des actions nouvelles (conformément aux dispositions de l'article L 443-5 du Code du travail [devenu L 3332-18 et suivants] ; elle lui confère tous pouvoirs à l'effet de constater l'augmentation ou les augmentations de capital réalisées en exécution de la présente autorisation, modifier les statuts en conséquence et, généralement, faire le nécessaire.

Cette résolution est rejetée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président

Jean-Jacques BERNACHON

*(« Bon pour démission de ses fonctions
d'administrateur + signature)*

Le Secrétaire

Candice BERNACHON

*(« Bon pour acceptation de ses fonctions
d'administrateur + signature)*

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Président du C.A.

Bernachon.

Les Scrutateurs

Stéphanie LE ROUX

Françoise BERNACHON